

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6427/2534

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สัจด์ กัณหาชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296 วรรคสอง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยแก่ผู้ประมูลได้ จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าราคาทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าความเป็นจริงมาก และจำเลยไม่ทราบวันนัดขายทอดตลาดดังนี้ เท่ากับเป็นการอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 27 และมาตรา 296 วรรคสอง ป.วิ.พ. กล่าวคือ จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ไม่ช้ากว่าแปดวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการฝ่าฝืนนั้น เมื่อจำเลยมิได้ร้องคัดค้านตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น.

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ร่วมกันชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองที่ดินซึ่งจำเลยทั้งสองนำมาจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ไปจากโจทก์และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน

จำนวน 2,514,267.80 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำยึดที่ดิน ห้างแถวไม้ และบ้านไม้ของจำเลยทั้งสองรวม 6 รายการออกขายทอดตลาด

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองตามบัญชีทรัพย์สินที่ยึดรายการที่ 5 และที่ 6 โดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุดรธานี จำกัด เป็นผู้ประมูลซื้อในราคา 1,200,000 บาท และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สินรายการที่ 5 และที่ 6 ได้

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไปนั้นมีราคาถึง 3,000,000 บาท การที่ขายให้แก่ผู้ประมูลซื้อไปในราคา 1,200,000 บาท จึงเป็นราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ทั้งจำเลยทั้งสองก็ติดธุระทางการค้า ไม่ทราบวันนัดขายทอดตลาดเพราะทนายจำเลยถึงแก่กรรมหากจำเลยทั้งสองทราบวันนัดขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ก็รับรองว่าจะนำตัวบุคคลผู้จะซื้อทรัพย์สินดังกล่าวมาประมูลราคาได้สูงกว่าราคาที่ขายไปอย่างแน่นอน ขอให้มีการสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้งสองรายการนี้ และทำการขายทอดตลาดใหม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าราคาทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าความเป็นจริงมากและจำเลยที่ 2 ไม่ทราบวันนัดขายทอดตลาด เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบ เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายจึงเป็นกรณีที่ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 27 และ

มาตรา 296วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ จำเลยที่ 2ชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ได้ทราบการฝ่าฝืนนั้น แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 มิได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบหรือการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์พิพาท ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-นิเวศน์ คำผอง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>